



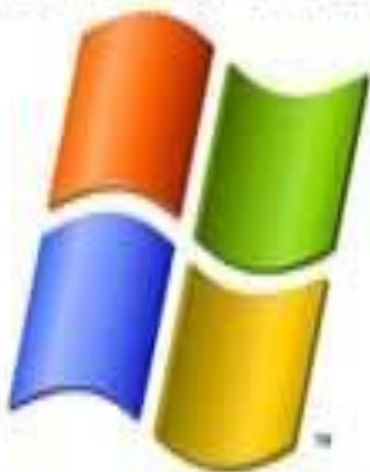
LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE)



Microsoft
Windows 2000



Windows Vista



Microsoft
Windows xp



Mac


solaris

IBM





TODO EN SOFTWARE, DRIVERS, ETC.



Live is good



QuickTime



Microsoft
Office



Microsoft
Windows 98



Microsoft
Windows xp



Windows Vista



Adobe
Photoshop 7.0



Windows
Media Player 10



Microsoft
Encarta



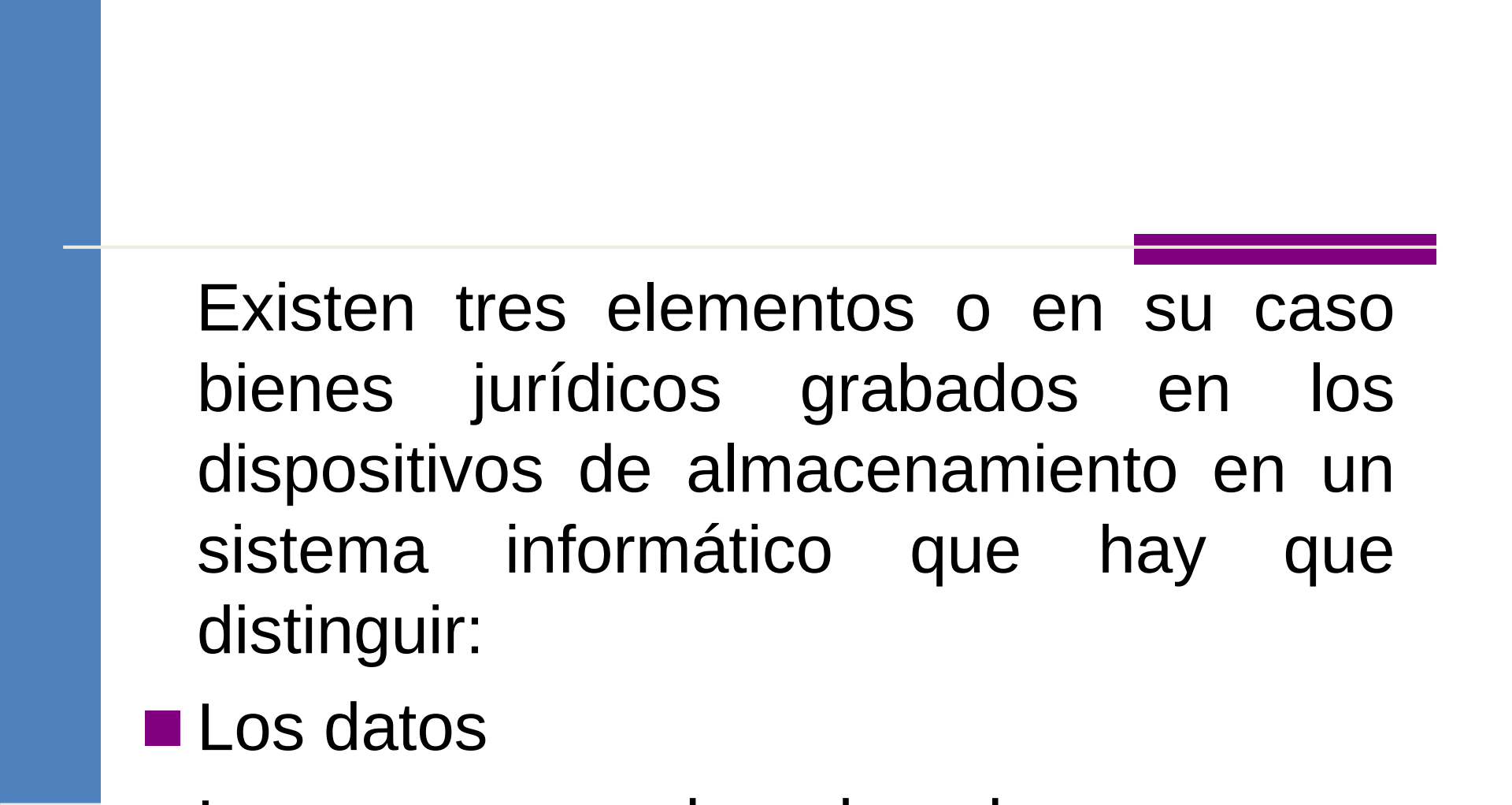
CONCEPTOS

LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Se le denomina en la jerga informática software al programa o conjunto de programas que se utilizan en la computadora para ingresar, almacenar y procesar los datos (sistemas operativos, paquetes, utilitarios, etc.) El concepto adecuado para este tema es programas de ordenador.

LAS BASES DE DATOS

Cuando el usuario, utilizando los programas de ordenador, ingresa datos a una computadora a través de un procedimiento técnico por medio de la cual se organizan y clasifican de una forma lógica e interrelacionada para que puedan ser consultados posteriormente a través de instrucciones preestablecidas se crea una base de datos o banco de datos,



Existen tres elementos o en su caso bienes jurídicos grabados en los dispositivos de almacenamiento en un sistema informático que hay que distinguir:

- Los datos
- Los programas de ordenador
- Las bases de datos

Aspectos generales de la propiedad Intelectual

- Para poder determinar la evolución en cuanto a la protección jurídica que gozan los programas de ordenador, se debe realizar una breve explicación sobre la propiedad intelectual.
- Artículo 42 de la Constitución Política de la república de Guatemala

**Propiedad
Intelectual**

```
graph TD; A[Propiedad Intelectual] --> B[Propiedad Industrial]; A --> C[Derechos de autor y Derechos conexos]; B --> D[Marcas]; B --> E[Patentes];
```

**Propiedad
Industrial**

**Derechos de autor y
Derechos conexos**

Marcas

Patentes

La propiedad Industrial

- Esta categoría de la propiedad intelectual la encontramos regulada en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República
- Leer el segundo considerando
- Leer el artículo cuatro de la Ley de Propiedad industrial.

El Derecho de autor

- La categoría de la propiedad intelectual la encontramos regulada en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98 del Congreso de la República
- Leer los artículos 15 y 5 de la LDADC
- “Tratados para la Internet”- Convenio para la Protección de Derechos de Autor en la Red-Vigente desde el 6 de marzo de 2002.

- 
- 
- Los programas de ordenador, como creaciones de la mente se encuentran establecidos en la categoría de derechos de autor, por lo tanto se regulan y protegen por la normativa en esta modalidad de la propiedad intelectual.

```
graph TD; A[Los Programas de Ordenador] --- B[Como Propiedad Industrial]; A --- C[Como Derecho De Autor]; A --- D[Como Derecho de Autor con Modificaciones];
```

Los Programas de Ordenador

Como Propiedad Industrial

Como Derecho De Autor

Como Derecho de Autor con Modificaciones

Capítulo IV
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS CATEGORÍAS DE OBRAS.
SECCIÓN SEGUNDA

Programas de ordenador y bases de datos

- Artículo 30. Los programas de ordenador se protegen en los mismo términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto y cualquiera que sea su forma o modo de expresión. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección prevista para los programas de ordenador.

Los derechos que proporciona el Derecho de Autor

- Los autores de las obras protegidas por el derecho de autor y en su caso los herederos gozan de ciertos derechos básicos (morales y patrimoniales) y derechos conexos. 18 al 25- 50-62 LDADC Uno de ellos es el derecho exclusivo a utilizar la obra de conformidad con la ley o autorizar a terceros a aprovecharla en los términos que convienen de común acuerdo.
- El creador de una obra puede prohibir o autorizar la reproducción bajo distintas formas de la obra, la publicación impresa o el grabado de sonidos, la ejecución o interpretación pública, las grabaciones de la obra bajo la forma de discos compactos, casetes, videocasetes, su traducción en otros idiomas, entre otros. 21 LDADC
- Plazo de protección- 44 LDADC

3. Definición de programas de ordenador

- La Ley de Derechos de autor y Derechos conexos establece la definición legal del concepto programa de ordenador, así:

Artículo 4

Programa de Ordenador:

La obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma, que al ser incorporadas a un soporte legible por máquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Clasificación legal de los programas de ordenador

Se clasifica a los programas de ordenador de forma básica en: (30 LDADC)

- Programas operativos
- Programas aplicativos
- Se hace referencia al código fuente y al código objeto
- Documentación técnica y los manuales

El vínculo legal entre el autor de programa de Ordenador y el Usuario

Artículo 21 de la LDADC

- El autor puede crear un programa de ordenador para **su propio aprovechamiento (uso directo)**;
- puede crear un programa **para el productor (relación laboral, civil, mercantil)**;
- además puede crear el programa y ponerlo **a disposición de otras personas en calidad de compraventa, donación, arrendamiento** o la forma más común en la práctica como **autorizar su uso**, a esta última se le denomina en doctrina y en el comercio **CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL**; además el contrato o contraprestación puede ser oneroso o de forma gratuita.

- La persona que necesita un programa de ordenador específico puede solicitarle a un proveedor de programas, una empresa de edición de software e inclusive a una persona en calidad de dependencia (relación laboral o relación funcional), el desarrollo o creación de un programa para el usuario, lo que conocemos en doctrina como el **CONTRATO DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE ORDENADOR.**

Los elementos subjetivos en los Programas de Ordenador

- Los sujetos que participan en la creación de programas para las computadoras, y en la posterior relación con terceros, podemos denominarlos así:

- 1-El titular del programa de ordenador
- 2-El usuario
- 3-El distribuidor
- 4-El subdistribuidor
- 5-Otros sujetos

EL TITULAR DEL PROGRAMA DE ORDENADOR	EL USUARIO	EL DISTRIBUIDOR	EL SUBDISTRIBUIDOR	OTROS SUJETOS
Es la persona individual o jurídica que ostenta los derechos sobre la creación de una obra. Leer artículos 5 y 11 de la Ley de Derechos de autor y otros derechos conexos.	La persona individual o jurídica que adquiere el derecho de utilizar parcial o totalmente un programa de ordenador o base de datos.	Existen dos formas de comercializar los programas de ordenador: el primero es de forma directa y la segunda es de una forma indirecta.	Es la persona individual o jurídica que funciona como intermediario con el distribuidor nacional, colocando a disposición del público (usuario final) el original o copia autorizada de un programa o un servicio o producto informático	Dependiendo de muchos factores en las relaciones que surgen entre autor, productor y usuario, pueden existir otros sujetos: -La sociedad de Gestión Colectiva -Business Software Alliance-BSA_

Otros sujetos

■ La sociedad de Gestión Colectiva

Las personas que se dedican a la creación, diseño, actualización, edición de programas de ordenador, desean ocupar todos sus recursos en este trabajo. Para poder tramitar todos los derechos que ostentan ante las autoridades administrativas y judiciales se organizan de varias formas, siendo la adecuada la calidad de sociedad de gestión colectiva.

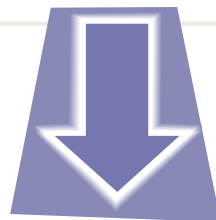
Artículo 4 LDADC

■ Business Software Alliance-BSA-

Ha sido la voz de los principales desarrolladores de software del mundo ante gobiernos para consumidores del mercado internacional.

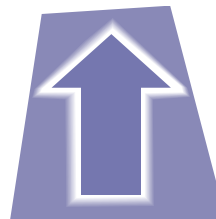
PRODUCTOR DE SOFTWARE

DISTRIBUIDOR



Asociación Protectora
Sociedad de Gestión

CLUF - CDPO



SUBDISTRIBUIDOR

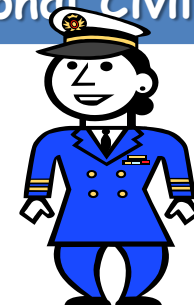


USUARIO FINAL



MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía de Delitos C.P:I

Sección Especial
Policía Nacional Civil



Naturaleza jurídica de los Programas de Ordenador

- Existe controversia en cuanto a determinar cual es la naturaleza jurídica de los programas de ordenador; en base a lo expuesto se puede determinar su naturaleza acorde a quien lo desarrolla, quien lo utiliza y el vinculo legal que lo autoriza a ello, es decir, para el creador del programa cuando se beneficia directamente de su obra es un **bien mueble**; para el usuario del programa, cuando está autorizado para su utilización por medio de una licencia, puede ser considerado como un **servicio**.

El Estado como usuario y los Programas de Ordenador

- El Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala (Ley de Implementación del RD-CAFTA), en el artículo 122 establece al Estado de Guatemala lo siguiente:

Utilización por parte del Estado de programas de informática y similares

- Por lo anterior los Órganos del estado y los órganos administrativos deberán realizar y practicar auditorías informáticas en los sistemas informatizados que utilizan para cumplir con lo establecido.

- .-¿Cómo se les denomina usualmente a los Programas de Ordenador?
- .-¿Cuál es el plazo de protección para los programas de ordenador y cual es el fundamento legal?
- .-¿Explique que son los programas de ordenador, cual es la clasificación y su fundamento legal?
- .-¿Cómo se define autor, legalmente y cual es el fundamento legal?